



P U T U S A N

No. 2072 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **dr. CHAIRUL MURSIN, Sp.An. ;**
Tempat Lahir : Tanjung Balai ;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun / 21 Juli 1948 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Dolok Sanggul No.2 Kelurahan Mes-
jid, Kecamatan Medan, Kota Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Dosen) / Mantan Rektor

UISU ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An. dengan Ir. HELMI NASUTION, M.Hum (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 29 Desember 2009 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 bertempat di Kampus Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Madya Medan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan, selaku perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi tanpa hak perbuatan tersebut Terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara :

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An telah bertindak sebagai Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), secara bersama-sama dengan Ir. HELMI NASUTION, M.Hum yang bertindak sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), dengan menggunakan fasilitas Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) menyelenggarakan pendidikan pada Yayasan UISU, yaitu dengan menerima mahasiswa baru dan menyelenggarakan perkuliahan pada 9 (sembilan) program pendidikan Strata 1 dan 1 (satu) program Pasca Sarjana. Di mana selama tahun 2009 jumlah mahasiswa yang diterima adalah 1594 (seribu lima ratus sembilan puluh empat) untuk pendidikan tingkat Strata 1 (S1) dan 60 (enam puluh) untuk pendidikan tingkat Strata 2 (S2) dan selama tahun 2010 adalah 1666 (seribu enam ratus enam puluh enam) orang. Adapun yang menjadi dasar dari tindakan Terdakwa adalah adanya Surat Keputusan Yayasan UISU No.5 Th.2007 tanggal 19 Januari 2007 yang mengangkat Terdakwa dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An yang diterbitkan oleh Ir. HELMI NASUTION, M.Hum (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 19 Januari 2007. Sedangkan tindakan Ir. HELMI NASUTION menerbitkan surat tersebut adalah didasarkan pada : Akta Tengku Perdana Sulaeman No. 2 Tahun 2006 tentang Kepengurusan Yayasan UISU, putusan Perdata No.319/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2009 yang menyatakan Ir. HELMI NASUTION sah sebagai Ketua Umum Yayasan UISU, Naskah Kesepakatan tanggal 21 Juli 2008 yang menyatakan Ir. HELMI NASUTION sebagai salah satu Badan Penyelenggara menyelenggarakan pendidikan.
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2009 dan 2010 Terdakwa dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An selaku Rektor Universitas Sumatera Utara (UISU) bersama dengan Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. bertindak selaku Ketua Umum Yayasan Universitas Sumatera Utara (UISU) juga telah melaksanakan wisuda sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Pada periode III tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 kurang lebih sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) orang alumni dengan perincian :

1. Fakultas Hukum	: 26 orang;
2. Fakultas Ekonomi	: 53 orang;
3. Fakultas Sastra	: 55 orang;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : 96 orang;
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : 6 orang;
6. Fakultas Pertanian : 34 orang;
7. Fakultas Kedokteran : 104 orang;
8. Fakultas Teknik : 74 orang;
9. Magister Manajemen : 11 orang;
10. Magister Sastra Inggris : 1 orang.
- b. Pada periode I tahun 2010 tanggal 21 dan 22 April 2010 kurang lebih sejumlah 634 (enam ratus tiga puluh tiga) orang alumni dengan perincian :
 1. Fakultas Hukum : 239 orang;
 2. Fakultas Agama Islam : 48 orang;
 3. Fakultas Ekonomi : 177 orang;
 4. Fakultas Sastra : 31 orang;
 5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : 11 orang;
 6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : 4 orang;
 7. Fakultas Pertanian : 24 orang;
 8. Fakultas Kedokteran : 49 orang;
 9. Fakultas Teknik : 43 orang ;
 10. Magister Manajemen : 8 orang.
- c. Pada periode II tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010 kurang lebih sejumlah 508 (lima ratus delapan) orang alumni dengan perincian :
 1. Fakultas Hukum : 97 orang;
 2. Fakultas Agama Islam : 12 orang;
 3. Fakultas Ekonomi : 72 orang;
 4. Fakultas Sastra : 35 orang;
 5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : 131 orang;
 6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : 25 orang;
 7. Fakultas Pertanian : 14 orang;
 8. Fakultas Kedokteran : 4 orang;
 9. Fakultas Teknik : 57 orang;
 10. Magister Manajemen : 5 orang;
 11. Magister Ilmu Hukum : 54 orang;
 12. Magister Linguistik : 2 orang.

Di mana dalam setiap pelaksanaan wisuda Terdakwa selalu melaporkannya kepada Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. yang bertindak selaku Ketua Umum

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Universitas Sumatera Utara (UISU) yang kemudian memimpin pada setiap pelaksanaan wisuda yang diselenggarakan di Auditorium UISU yang terletak di Kampus Induk (Al Munawaroh) Jalan SM. Raja Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Medan, serta memberikan ijazah yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Rektor kepada para wisudawan ;

- Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C.HT.01.10-14 tanggal 3 April 2007 perihal Penegasan yayasan UISU yang sah yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Yayasan UISU dalam hal ini Hj. SARIANI AMIRADEN SIREGAR, di mana pada butir 1 surat tersebut menyatakan Yayasan UISU yang di Pimpin oleh Hj. SARIANI AMIRADEN SIREGAR telah memenuhi kriteria Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No.28 Th.2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001, sehingga tetap diakui sebagai badan hukum yang sah. Berdasarkan hal tersebut dalam rangka kepastian hukum dan tertib administrasi di bidang yayasan, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, mengakui Yayasan UISU dan Dewan Pimpinan Yayasan UISU yang dipimpin oleh Hj. SARIANI AMIRADEN SIREGAR sebagai Yayasan UISU yang sah ;
- Bahwa Menteri Pendidikan Nasional selaku Penanggung Jawab Sistim Pendidikan Nasional telah menerbitkan Surat Nomor : 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 perihal Penyelesaian Masalah UISU yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan UISU dalam hal ini Prof. Dr. USMAN PELLY, MA yang pada pokoknya menyatakan : Yayasan yang dipimpin oleh Prof. Dr. USMAN PELLY, MA memiliki hak dan wewenang untuk mengelola Perguruan Tinggi Universitas Islam Sumatera Utara disingkat UISU beserta seluruh sumber daya yang dimiliki ;
- Bahwa pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah memanggil para pihak yaitu : Rektor USMAN, SE, MSi dan dr. CHAIRUL M. MURSIN, SP.An dan menyatakan bahwa yang berhak atas Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) adalah USMAN, SE, MSi dan meminta agar Terdakwa dr. CHAIRUL M. MURSIN, SP.An agar mematuhi Surat Menteri Pendidikan Nasional (MENDIKNAS) No.131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 perihal Penyelesaian Masalah UISU tersebut. Demikian juga dengan Muspida Plus juga telah mengundang para pihak yaitu : Rektor USMAN, SE, MSI dan Terdakwa dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir membicarakan masalah UISU dimana pada saat itu telah disepakati bahwa Pimpinan UISU yang sah sesuai dengan Surat Mendiknas RI Nomor : 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 adalah Prof. Dr. USMAN PELLY , MA. dengan Rektor USMAN, SE, MSI dimana Terdakwa sudah bersedia untuk meninggalkan UISU ;

- Bahwa selanjutnya pihak Kopertis Wilayah I Nangroe Aceh Darussalam (NAD) - Sumatera Utara (SUMUT) dengan Surat Nomor : 057/L.1.2.1/PS/2010 tanggal 12 April 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An sudah melarang pelaksanaan wisuda dan sekaligus melarang melakukan penerimaan mahasiswa baru serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan mengatas namakan Universitas Islam Sumatera Utara. Namun baik Terdakwa maupun Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. tidak mengindahkannya, di mana Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. tetap bertindak selaku Ketua Umum Yayasan Pendidikan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan Terdakwa selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) secara bersama-sama melakukan penerimaan mahasiswa baru serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan wisuda ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An dengan Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 29 Desember 2009 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 bertempat di Kampus Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Madya Medan, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan selaku penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), perbuatan tersebut Terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An telah bertindak sebagai Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) yang ditunjuk oleh Ir. HELMI NASUTION, M.Hum., secara bersama-sama dengan Ir. HELMI

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION, M.Hum. yang bertindak sebagai Ketua Umum Yayasan pendidikan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), dengan menggunakan fasilitas Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) yaitu dengan menerima mahasiswa baru dan yaitu dengan menerima mahasiswa baru dan menyelenggarakan perkuliahan pada 9 (sembilan) program pendidikan Strata 1 dan 1 (satu) program Pasca Sarjana. Di mana selama tahun 2009 jumlah mahasiswa yang diterima adalah 1594 (seribu lima ratus sembilan puluh empat) untuk pendidikan tingkat Strata 1 (S1) dan 60 (enam puluh) untuk pendidikan tingkat Strata 2 (S2) dan selama tahun 2010 adalah 1666 (seribu enam ratus enam puluh enam) orang. Adapaun yang menjadi dasar dari tindakan Terdakwa adalah adanya Surat Keputusan Yayasan UISU No.5 Th.2007 tanggal 19 Januari 2007 yang mengangkat Terdakwa dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An yang diterbitkan oleh Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 19 Januari 2007. Sedangkan tindakan Ir. HELMI NASUTION menerbitkan surat tersebut adalah didasarkan pada Akta Tengku Perdana Sulaeman No. 2 Tahun 2006 tentang Kepengurusan Yayasan UISU, Putusan Perdata No.319/Pdt.G/2009/ PN.Mdn tanggal 17 Maret 2009 yang menyatakan Ir. HELMI NASUTION sah sebagai Ketua Umum Yayasan UISU, Naskah Kesepakatan tanggal 21 Juli 2008 yang menyatakan Ir. HELMI NASUTION sebagai salah satu Badan Penyelenggara menyelenggarakan pendidikan ;

- Bahwa selama kurun waktu tahun 2009 dan 2010 Terdakwa dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An selaku Rektor Universitas Sumatera Utara (UISU) bersama dengan Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. bertindak selaku Ketua Umum Yayasan Universitas Sumatera Utara (UISU) juga telah melaksanakan Wisuda sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

a. Pada periode III tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 kurang lebih sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) orang alumni dengan perincian :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Fakultas Hukum | : 26 orang; |
| 2. Fakultas Ekonomi | : 53 orang; |
| 3. Fakultas Sastra | : 55 orang; |
| 4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | : 96 orang; |
| 5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | : 6 orang; |

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fakultas Pertanian : 34 orang;
7. Fakultas Kedokteran : 104 orang;
8. Fakultas Teknik : 74 orang;
9. Magister Manajemen : 11 orang;
10. Magister Sastra Inggris : 1 orang;

b. Pada periode I tahun 2010 tanggal 21 dan 22 April 2010 kurang lebih sejumlah 634 (enam ratus tiga puluh tiga) orang alumni dengan perincian :

1. Fakultas Hukum : 239 orang;
2. Fakultas Agama Islam : 48 orang;
3. Fakultas Ekonomi : 177 orang;
4. Fakultas Sastra : 31 orang;
5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : 11 orang;
6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : 4 orang;
7. Fakultas Pertanian : 24 orang;
8. Fakultas Kedokteran : 49 orang;
9. Fakultas Teknik : 43 orang ;
10. Magister Manajemen : 8 orang.

c. Pada periode II tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010 kurang lebih sejumlah 508 (lima ratus delapan) orang alumni dengan perincian :

1. Fakultas Hukum : 97 orang;
2. Fakultas Agama Islam : 12 orang;
3. Fakultas Ekonomi : 72 orang;
4. Fakultas Sastra : 35 orang;
5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : 131 orang;
6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : 25 orang;
7. Fakultas Pertanian : 14 orang;
8. Fakultas Kedokteran : 4 orang;
9. Fakultas Teknik : 57 orang;
10. Magister Manajemen : 5 orang;
11. Magister Ilmu Hukum : 54 orang;
12. Magister Linguistik : 2 orang.

Di mana dalam setiap pelaksanaan Wisuda Terdakwa selalu melaporkannya kepada Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. yang bertindak selaku Ketua Umum Yayasan Universitas Sumatera Utara (UISU) yang kemudian memimpin pada setiap pelaksanaan wisuda yang diselenggarakan di Auditorium UISU yang

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampus Induk (Al Munawaroh) Jalan SM. Raja Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Medan, serta memberikan ijazah yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Rektor kepada para Wisudawan.

- Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.C.HT.01.10-14 tanggal 3 April 2007 perihal Penegasan yayasan UISU yang sah yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Yayasan UISU dalam hal ini Hj. SARIANI AMIRADEN SIREGAR, dimana pada butir 1 surat tersebut menyatakan Yayasan UISU yang dipimpin oleh Hj. SARIANI AMIRADEN SIREGAR telah memenuhi kriteria Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001, sehingga tetap diakui sebagai badan hukum yang sah. Berdasarkan hal tersebut dalam rangka kepastian hukum dan tertib administrasi di bidang yayasan, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, mengakui Yayasan UISU dan Dewan Pimpinan Yayasan UISU yang di Pimpin oleh Hj. SARIANI AMIRADEN SIREGAR sebagai Yayasan UISU yang sah.
- Bahwa Menteri Pendidikan Nasional selaku Penanggung Jawab Sistim Pendidikan Nasional telah menerbitkan Surat Nomor : 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 perihal Penyelesaian Masalah UISU yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan UISU dalam hal ini Prof. Dr. USMAN PELLY, MA yang pada pokoknya menyatakan : Yayasan yang dipimpin oleh Prof. Dr. USMAN PELLY, MA memiliki hak dan wewenang untuk mengelola Perguruan Tinggi Universitas Islam Sumatera Utara disingkat UISU beserta seluruh sumber daya yang dimiliki ;
- Bahwa pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah memanggil para pihak yaitu : Rektor USMAN, SE, MSi dan dr. CHAIRUL M. MURSIN, SP.An dan menyatakan bahwa yang berhak atas Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) adalah USMAN, SE, MSi dan meminta agar Terdakwa dr. CHAIRUL M. MURSIN, SP.An agar mematuhi Surat Menteri Pendidikan Nasional (MENDIKNAS) No.131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 perihal penyelesaian masalah UISU tersebut. Demikian juga dengan Muspida Plus juga telah mengundang para pihak yaitu: Rektor USMAN, SE, MSI dan Terdakwa dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An untuk hadir membicarakan masalah UISU dimana pada saat itu telah disepakati bahwa Pimpinan UISU yang sah sesuai dengan Surat

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendiknas RI Nomor : 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 adalah Prof. Dr. USMAN PELLY , MA. dengan Rektor USMAN, SE, MSI di mana Terdakwa sudah bersedia untuk meninggalkan UISU ;

- Bahwa selanjutnya pihak Kopertis Wilayah I Nangroe Aceh Darussalam (NAD) – Sumatera Utara (SUMUT) dengan Surat Nomor : 057/L.1.2.1/PS/ 2010 tanggal 12 April 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An sudah melarang pelaksanaan wisuda dan sekaligus melarang melakukan penerimaan mahasiswa baru serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan mengatas namakan Universitas Islam Sumatera Utara. Namun baik Terdakwa maupun Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. tidak mengindahkannya, di mana Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. tetap bertindak selaku Ketua Umum Yayasan Pendidikan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan Terdakwa selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) secara bersama-sama melakukan penerimaan mahasiswa baru serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan wisuda. Sedangkan berdasarkan Surat Nomor : 131/MPN/DT/ 2009 tanggal 11 September 2009 yang memiliki hak dan wewenang untuk mengelola Perguruan Tinggi Universitas Islam Sumatera Yayasan yang di Pimpin oleh Prof. Dr. USMAN PELLY, MA. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam

Pasal 71 Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 18 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. CHAIRUL MURSIN, Sp.An. secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memberikan ijazah tanpa hak" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. CHAIRUL MURSIN, Sp. An. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat dari dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An mengatas namakan Rektor UISU mengirimkan nama-nama Peserta Wisuda Periode Pertama/2010 tanggal 3 April 2010 ;
2. Surat Koordinator Kopertis Wilayah - I NAD - SUMUT Nomor : 057/ L1.2.1/PS/2010, tanggal 12 April 2010 tentang larangan kepada dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An untuk melakukan wisuda dan penerimaan mahasiswa baru atas nama UISU ;

Masing-masing dikembalikan kepada Kopertis Wilayah I NAD – Sumut ;

3. Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2006 - 2007 sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada MARNELLY pada tanggal 23 Februari 2007 ;
4. Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2007 - 2008 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada IRWANSYAH HARAHAHAP, SE pada tanggal 14 Februari 2008 ;
5. Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2008 - 2009 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada NAJAMUDDIN NASUTION, S,Sos pada tanggal 18 Juli 2008 ;
6. Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2008 - 2009 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada IRWANSYAH HARAHAHAP, SE pada tanggal 14 Februari 2009 ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu RAMADHAN BESTARI ;

7. 1 (satu) lembar ijazah mahasiswi Fakultas Kedokteran UISU a.n. ELFIDA SARI HARAHAHAP dengan Nomor Seri : 09.71.08.1.092, tanggal 13 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Rektor a.n. dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An dengan Dekan a.n. dr. H. RAHMAD NASUTION DTM&H, Sp.Park ;
8. Surat Transkrip Nilai Pendidikan Profesi Dokter dari Fakultas Kedokteran UISU atas nama ELFIDA SARI HARAHAHAP dengan Nomor Seri : 09.71.08.1.092, tanggal 13 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Rektor a.n. dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An dengan Dekan a.n. dr. H. RAHMAD NASUTION DTM&H, Sp.Park ;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu : ELFIDA SARI HARAHAHAP ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.1172/Pid.B/2011/PN.

Mdn. tanggal 22 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dr. CHAIRUL MURSIN,SP.An., terbukti akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dr. CHAIRUL MURSIN,SP.An. oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dr. CHAIRUL MURSIN,SP.An. dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti :
 1. Surat dari dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An mengatas namakan Rektor UISU mengirimkan nama-nama Peserta Wisuda Periode Pertama/ 2010 tanggal 3 April 2010 ;
 2. Surat Koordinator Kopertis Wilayah – I NAD – SUMUT Nomor : 057/ L1.2.1 / PS / 2010, tanggal

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2010 tentang larangan kepada dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An untuk melakukan wisuda dan penerimaan mahasiswa baru atas nama UISU ;

3. Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2006 - 2007 sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada MARNELLY pada tanggal 23 Februari 2007 ;
4. Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2007 - 2008 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada IRWANSYAH HARAHAH, SE pada tanggal 14 Februari 2008 ;
5. Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2008 - 2009 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada NAJAMUDDIN NASUTION, S,Sos pada tanggal 18 Juli 2008 ;
6. Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2008 - 2009 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada IRWANSYAH HARAHAH, SE pada tanggal 14 Februari 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. 1 (satu) lembar ijazah mahasiswi Fakultas Kedokteran UISU a.n. ELFIDA SARI HARAHAH dengan Nomor Seri : 09.71.08.1.092, tanggal 13 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Rektor a.n. dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An dengan Dekan a.n. dr. H. RAHMAD NASUTION DTM&H, Sp.Park ;
8. Surat Transkrip Nilai Pendidikan Profesi Dokter dari Fakultas Kedokteran UISU atas nama ELFIDA SARI HARAHAH dengan Nomor Seri : 09.71.08.1.092, tanggal 13 Juli 2009 yang

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Rektor a.n. dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An dengan Dekan a.n. dr. H. RAHMAD NASUTION DTM&H, Sp.Park ;

Dikembalikan kepada yang berhak, ELFIDA SARI HA HARAP ;

5. Membankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.147/Akta.Pid/2011/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Desember 2011 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 22 November 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan hukum dan putusannya pada paragraf 5, 6, dan 8 halaman 41, menyatakan sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa kriminalisasi terhadap perseorangan, organisasi dan lembaga pengajaran adalah sebagai kebijakan yang tidak tepat sasaran karena akan mengorbankan banyak kepentingan;
 - Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional dan Kopertis Wilayah Sumatera dan Aceh terkesan mendua dalam menyikap kemelut di UISU disebabkan oleh berbagai pertimbangan demi masa depan pendidikan di tanah air;
 - Menimbang, bahwa dengan tetap berjalannya kegiatan akademik di UISU Medan menurut Majelis Hakim bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan sumbangan bagi pengembangan sumber daya manusia bangsa, maka konflik di tubuh yayasan tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada jajaran universitas;

Demikian juga *judex facti* dalam pertimbangan hukum dan putusannya pada paragraf 1, dan 2 halaman 42 menyatakan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penyelamatan masa depan bangsa, penyelamatan sumber daya manusia bangsa maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan sebagai perbuatan pidana;
- Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa konflik yang terjadi adalah ada di tubuh Yayasan UISU, maka menurut Majelis Hakim konflik tidak perlu masuk ke ranah dunia akademik.

Telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkannya oleh *judex facti* dalam putusan a quo tentang fakta yang terungkap di persidangan yaitu fakta yang tertuang dalam putusan :

- a. Pada halaman 13 (keterangan saksi Prof. Dr. USMAN PELLY, MA./ Ketua Umum Yayasan) pada butir 8, halaman 14 butir 7, dan halaman 15 butir 1, yaitu :
 - Bahwa sejak tahun 1998 saksi sudah masuk dalam kepengurusan di UISU dan pada tahun 2006 kepengurusan masih di kantor Jalan SM. Raja, namun pada tanggal 05 Desember 2006 terjadi huruhara yang tujuannya adalah merampas kepengurusan, akhirnya saat itu saksi dan pengurus lainnya diusir dari Kantor Sekretariat;
 - Bahwa pada saat keributan atas saran KAPOLDA kepengurusan saksi keluar dari gedung UISU SM. Raja ke gedung UISU di Jalan Karya Bakti, kepengurusan Yayasan HELMI NASUTION memasuki gedung tanpa pemberitahuan ke pengurus yayasan yang saksi pimpinan selanjutnya HELMI NASUTION mendirikan Yayasan tandingan;
 - Bahwa saksi pernah mengimbau kepada dosen dan mahasiswa untuk segera bergabung di kampus saksi namun tidak semua mau menuruti himbauan tersebut;
 - Bahwa saksi dan HELMI NASUTION pernah diundang MUSPIDA untuk membicarakan konflik kepengurusan ini dan MUSPIDA menyarankan kepada HELMI NASUTION untuk mengakui kepengurusan saksi dan Hj. SARIANI AMIRADEN SIREGAR;
- b. Pada halaman 16 (keterangan saksi Prof. Dr. ZAINUDDIN/ Koordinator Kopertis) pada butir 4 dan 10, halaman 17 pada butir 11, dan 13 yaitu :
 - Bahwa kepengurusan yang diakui oleh Pemerintah (Mendiknas dan Kopertis) adalah kepengurusan UISU yang di Pimpin oleh Hj. SARIANI dan USMAN PELLY;
 - Bahwa Mendiknas pernah mengeluarkan SK Nomor : 131 Tahun 2009, dan pada tanggal 25 September 2009 dalam rapat MUSPIDA dijelaskan agar kedua belah pihak melak-sanakan SK tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Rektor yang tidak diakui oleh Mendiknas dilarang untuk melakukan proses belajar mengajar, sekaligus

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelarangan untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru dan wisuda;

- Bahwa saksi pernah mengumpulkan seluruh dosen dan menerangkan agar patuh terhadap SK Nomor : 131 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, terlihat bahwa *judex facti* sama sekali tidak memper-timbangkan tentang alat bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, serta adanya surat, berupa Surat Koordinator Kopertis Wilayah I NAD - SUMUT Nomor : 057/L1.2.1/PS/2010, tanggal 12 April 2010 tentang Larangan kepada dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An untuk melakukan wisuda dan penerimaan mahasiswa baru atas nama UISU. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa :

- Unsur-unsur dari dakwaan Pertama Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, namun *judex facti* berpendapat bahwa kriminalisasi terhadap perseorangan, organisasi dan lembaga pengajaran adalah sebagai kebijakan yang tidak tepat sasaran karena akan mengorbankan banyak kepentingan sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana adalah pendapat yang subyektif, dikarenakan tindakan hukum berupa penuntutan terhadap Rektor dan Ketua Umum Yayasan selaku pihak yang bertanggung jawab berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut mengingat fakta di persidangan Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Nomor : 131 Tahun 2009, di mana para pihak dalam hal ini dosen dan tenaga kependidikan telah dihimbau untuk mematuhi isi Surat Mendiknas Nomor : 131 Tahun 2009, dan selanjutnya Kopertis Wilayah Sumatera Utara telah melarang Rektor yang tidak diakui oleh Mendiknas untuk melakukan proses belajar mengajar, sekaligus pelarangan untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru dan wisuda. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi, demikian juga dengan Terdakwa yang tidak mematuhi himbauan tersebut. Dengan demikian jelas bahwa, dalam perkara ini hanya dilakukan penuntutan

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang tidak mempunyai hak untuk menyelenggarakan pendidikan;

- Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penyelamatan masa depan bangsa, penyelamatan sumber daya manusia bangsa maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan sebagai perbuatan pidana adalah tidak tepat, mengingat perbuatan Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup yayasan dan juga pendidikan, maka perbuatan Terdakwa harus sesuai atau berdasarkan pada peraturan hukum yang menaungi yayasan dan juga pendidikan dalam hal ini termasuk peraturan ataupun surat yang dikeluarkan oleh Ditjend. Administrasi Hukum Umum dan HAM maupun peraturan ataupun Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan demikian segala perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus sesuai dengan koridor hukum ;

Adanya konflik kepengurusan Yayasan yang mengelola UISU, yaitu Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Di mana Yayasan UISU adalah yayasan yang mengelola sebuah Perguruan Tinggi yaitu Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM telah menyatakan keberatan atas kepengurusan yayasan baru (di bawah Pimpinan HELMI NASUTION), dan Pemerintah tetap pada kepengurusan Hj. SARIANI, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*. Sedangkan mengenai pendidikan yang pengelolannya adalah merupakan tanggung jawab Menteri sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan "Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional merupakan tanggung jawab Menteri". Dengan demikian hal-hal yang menyangkut penyeleng-garaan pendidikan tentu saja berada di bawah pengawasan Menteri yaitu Menteri Pendidikan Nasional. Dan dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah menerbitkan Surat No.131/ MPN/ DT/2009 tanggal 11 September 2009, yang secara tegas menyatakan Ketua Yayasan yang sah adalah Prof. Dr. USMAN PELLY, MA. dan Rektornya adalah USMAN, SE.Msi. Di mana isi Surat Menteri Pendidikan Nasional tersebut diantaranya juga mewajibkan untuk

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



"menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban di Kampus UISU agar dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran secara kondusif, menjamin keberlanjutan proses pembelajaran". Dengan demikian jelas bahwa yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional untuk melakukan proses pembelajaran adalah bukan Terdakwa, namun Prof. Dr. USMAN PELLY, MA. dan Rektor USMAN, SE.Msi. ;

Dengan demikian *judex facti* telah salah dan keliru karena pertimbangan hukumnya Majelis Hakim yang bersangkutan tidak diambil secara obyektif serta bijaksana dalam menggali dan menemukan hukum ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam memutuskan perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang, yakni dalam putusannya *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan ahli yang terungkap di persidangan, yaitu :

a. Pada halaman 28 (keterangan ahli KUSBIANTO, SH. M.Hum.) butir 14 dan halaman 29 butir 2, 3 dan 8, yaitu :

- Bahwa evaluasi ijin prinsip hanya satu kali yaitu satu tahun sejak dikeluarkan, selanjutnya ada ijin prodi tiap empat tahun;
- Bahwa ijin prinsip perguruan tinggi akan turun pada nama universitas di bawah naungan yayasan;
- Bahwa produk universitas tanpa ijin adalah tidak sah;

b. Pada halaman 29 (keterangan ahli IRIYANTO NAINGGOLAN, SH.) pada butir 3, 6 dan 7, yaitu :

- Bahwa yang dibutuhkan bagi pendirian universitas adalah ijin pendirian, ijin program studi, ijin akreditasi;
- Bahwa apabila ada dua universitas dengan dua yayasan maka harus dipertanyakan kepada Kementerian Hukum dan HAM tentang yayasan yang legal;
- Bahwa sebelum menerbitkan ijin, maka Kopertis harus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada halaman 31 (keterangan saksi Ir. HELMI NASUTION, M.Hum) pada butir 5 dan 6, yaitu :

- Bahwa Yayasan UISU sudah memberitahukan kepada Dirjend. AHU Departemen Hukum dan HAM dan kepada Menteri Pendidikan Nasional;
- Bahwa atas pemberitahuan tersebut Menteri Hukum dan HAM keberatan atas kepengurusan yayasan baru, pemerintah tetap pada kepengurusan Hj. SARIANI;

Bahwa keterangan ahli baik dari Kopertis maupun Kementerian Pendidikan Nasional, dapat disimpulkan apabila ada dua universitas dengan dua yayasan maka harus dipertanyakan kepada Kementerian Hukum dan HAM tentang Yayasan yang legal, di mana produk universitas tanpa ijin adalah tidak sah dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Menteri Hukum dan HAM keberatan atas kepengurusan yayasan baru, Pemerintah tetap pada kepengurusan di bawah Pimpinan Hj. SARIANI, namun *judex facti* tidak mempertimbangkannya dan berpendapat konflik yang terjadi adalah ada di tubuh Yayasan UISU, maka menurut *judex facti* konflik tidak perlu masuk ke ranah dunia akademik. Hal tersebut adalah tidak tepat, mengingat antara Yayasan dengan dunia akademik adalah merupakan hal yang saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan fakta di persidangan bahwa sebelum menerbitkan suatu ijin, maka Kopertis harus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, perihal legalitas suatu Yayasan, dalam hal ini adalah Yayasan UISU. Dengan demikian, walaupun ada dualisme kepemimpinan di tubuh Yayasan UISU, namun Pemerintah dalam hal ini telah menegaskan siapa pihak yang berhak dan ditunjuk untuk melakukan pengelolaan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sehingga pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa, walaupun perbuatan sebagaimana dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang pertama terbukti, namun mengingat konflik yang terjadi adalah ada di tubuh Yayasan UISU, maka menurut *judex facti* konflik tidak perlu masuk ke ranah dunia akademik adalah tidak tepat. Dalam hal ini, pertimbangan *judex facti* tidak di susun berdasarkan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Sehingga berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP maka putusan tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi bukti Surat Keputusan No.131 Tahun 2009 terbukti fakta hukum bahwa :
 1. Kepengurusan Yayasan yang diakui oleh Pemerintah ialah UISU yang dipimpin oleh Hj. Sariani Amiraden Siregar dan Prof. Dr. Usman Pelly, MA bukan Yayasan yang dipimpin Ir. Helmi Nasution, M.Hum;
 2. Terdakwa dipilih oleh kepengurusan Yayasan yang dipimpin Ir. Helmi Nasution, M.Hum. yang tidak diakui oleh Mendiknas dan sebagai konsekuensinya program studi tidak diperpanjang dan kampus harus ditutup;
 3. Bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar di Kopertis sebagai Rektor dan juga Terdakwa tidak diakui sebagai Rektor serta dilarang untuk melakukan proses belajar mengajar sekaligus larangan untuk menerima mahasiswa baru dan wisuda, oleh karena itu ijazah yang ditandatangani Terdakwa tidak sah dan perlu ada penggantian ijazah karena pendidikan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari Pemerintah;
- Bahwa dengan adanya konflik kepengurusan pada UISU yaitu adanya dualisme kepengurusan/kepemimpinan maka secara hukum sejak terbentuknya pengurus baru yaitu saksi Hj. Sariani Amiraden Siregar selaku Pengurus Yayasan dan saksi Prof. Dr. Usman Pelly, MA selaku Rektor dan selanjutnya kepengurusan lama telah dinyatakan demisioner dan kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Mendiknas No.131 Tahun 2009 tentang Pengakuan Kepengurusan pihak saksi Hj. Sariani Amiraden Siregar, maka sesungguhnya penyelenggaraan kepengurusan UISU oleh Terdakwa selaku Rektor telah berakhir dan beralih kepada kepengurusan yang baru ;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang tidak puas dengan Surat Keputusan Mendiknas tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hasilnya menyatakan bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan Terdakwa tidak termasuk dalam lingkup putusan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Terdakwa tidak dapat diterima. Hal ini berarti Terdakwa tidak lagi mempunyai dasar atau landasan atau legalitas hukum untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan di UISU. Namun dalam kenyataannya atau secara *de facto*, Terdakwa masih tetap menyelenggara-kan pendidikan dengan memberi ijazah atau sertifikat kompetensi gelar akademik. Padahal sesungguhnya Terdakwa tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan tindakan tersebut ;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Mendiknas tersebut berarti kepengurusan Terdakwa dalam menyelenggarakan pendidikan di UISU tidak diakui lagi oleh Mendiknas, termasuk pula Kopertis Wilayah di bawah Pimpinan Ketua Kopertis Prof. Zainuddin tidak mengakui kepengurusan Terdakwa. Terdakwa tidak terdaftar sebagai Rektor yang diakui di Kopertis sehingga segala surat menyurat maupun administrasi yang dilakukan Terdakwa tidak diakui ;
- Bahwa ketidakpatuhan Terdakwa atas dikeluarkannya Surat Keputusan Mendiknas tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan tentunya membawa konsekuensi hukum bahwa segala produk dalam bentuk ijazah atau sertifikat kompetensi gelar akademik tidak sah dan tidak diakui oleh Mendiknas ;
- Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa bersama Ir. Helmi Nasution, M.Hum melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik dan melaksanakan wisuda tanpa hak melanggar Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Ir. Helmi Nasution, M.Hum melakukan kegiatan perkuliahan dan melaksanakan wisuda mengatasnamakan Yayasan dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), sedangkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya mengakui Yayasan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UISU dan Dewan Pimpinan Yayasan UISU yang dipimpin oleh Hj. Sariani Amiraden Siregar sebagai Yayasan UISU yang sah ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tersebut adalah putusan pembebasan tidak murni sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003, oleh karena itu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama sehingga Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan konflik yang berkepanjangan pada Yayasan UISU, dan tidak mendukung Program Pemerintah di bidang pendidikan dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif untuk meningkatkan mutu pendidikan agar dapat menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan No.1172/Pid.B/2011/PN.Mdn. tanggal 22 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.1172/Pid.B/2011/PN.Mdn. tanggal 22 November 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa dr. CHAIRUL MURSIN, Sp.An. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MEMBERIKAN IJAZAH TANPA HAK" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat dari dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An mengatas namakan Rektor UISU mengirimkan nama-nama Peserta Wisuda Periode Pertama / 2010 tanggal 3 April 2010 ;
2. Surat Koordinator Kopertis Wilayah – I NAD – SUMUT Nomor : 057 / L1.2.1 / PS / 2010, tanggal 12 April 2010 tentang larangan kepada dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An untuk melakukan wisuda dan penerimaan mahasiswa baru atas nama UISU ;

Masing-masing dikembalikan kepada Kopertis Wilayah I NAD – Sumut ;

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi pembayaran SPP / Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2006 - 2007 sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada MARNELLY pada tanggal 23 Februari 2007 ;
4. Kwitansi pembayaran SPP / Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2007 – 2008 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada IRWANSYAH HARAHAHAP, SE pada tanggal 14 Februari 2008 ;
5. Kwitansi pembayaran SPP / Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2008 – 2009 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada NAJAMUDDIN NASUTION, S,Sos pada tanggal 18 Juli 2008 ;
6. Kwitansi pembayaran SPP / Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2008 - 2009 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada IRWANSYAH HARAHAHAP, SE pada tanggal 14 Februari 2009 ;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu RAMADHAN BESTARI ;

7. 1 (satu) lembar ijazah mahasiswi Fakultas Kedokteran UISU a.n. ELFIDA SARI HARAHAHAP dengan Nomor Seri : 09.71.08.1.092, tanggal 13 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Rektor a.n. dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An dengan Dekan a.n. dr. H. RAHMAD NASUTION DTM&H, Sp. Park ;
8. Surat Transkrip Nilai Pendidikan Profesi Dokter dari Fakultas Kedokteran UISU atas nama ELFIDA SARI HARAHAHAP dengan Nomor Seri : 09.71.08.1.092, tanggal 13 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Rektor a.n. dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An dengan Dekan a.n. dr. H. RAHMAD NASUTION DTM&H, Sp.Park ;

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu : ELFIDA SARI HARAHAP ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 06 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo,SH.,MH.

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 040044338

Hal. 26 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)